



PUTUSAN
Nomor 200/Pdt.G/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARKUS WERANGALU, tempat/tanggal lahir Tanamawau / 8 Agustus 1953, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Kelurahan Petiro Dongi RT/RW 001/001, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ZULKIFLI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN Lama samping Kantor PDAM, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 517/Pan.PN/W21-U2/HK2.4/X/2025/PN Pso, pada tanggal 16 Oktober 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. PT. TRINUSA ENERGY**, yang beralamat di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan kuasa khusus kepada ODHY SUARTA JAYA, S.H.,M.H., DESNAL N SILALAH, S.H.,M.H., MIMI, S.H.,M.H., kesemuanya adalah para Advokat di Kantor Jaya & Partners yang beralamat di Jalan Zebra IV No. 33, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 614/Pan.PN/W21-U2/HK2.4/XI/2025/PN Pso, pada tanggal 25 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. KEPALA DESA TANAMAWAU**, yang beralamat di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan kuasa khusus kepada ODHY SUARTA JAYA, S.H.,M.H., DESNAL N SILALAH, S.H.,M.H., MIMI, S.H.,M.H., kesemuanya adalah



para Advokat di Kantor Jaya & Partners yang beralamat di Jalan Zebra IV No. 33, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Poso dengan nomor register Nomor: 613/Pan.PNW21-U2/HK2.4/XI/2025/PN Pso, pada tanggal 25 November 2025, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

3. BPD DESA TANAMAWAU, yang beralamat di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;

4. CAMAT TOJO BARAT, yang beralamat di Desa Tombiano, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT I;

5. KEPALA DESA KABALO, yang beralamat di Desa Kabalo, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT II;

6. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA, yang beralamat di Jalan Bumi Bakti No. 01 Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 Oktober 2025 dalam Register Nomor 200/Pdt.G/2025/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan GUGATAN ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui proses Jual-Beli antara PENGGUGAT dengan alamarhum POSEBUKA MOLENTE (penjual) pada tahun 1993 dengan harga Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam KWITANSI Pembelian, tanah tersebut terletak di Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matangkoro Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 M2 (1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Semula A.Sum, G.erangalu, M. Koro/ sekarang PT.

Trinusa Energi

- Sebelah Timur : Semula M.Tancewe, P.Koro/sekarang Robinson

Tamusu

- Sebelah Selatan : PT. Trinusa Energy

- Sebelah Barat: PT. Trinusa Energy

2. Bahwa lokasi Obyek Sengketa tersebut semula masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kabalo, namun karena telah terjadi perubahan batas wilayah antara Desa Kabalo dengan Desa Tanamawau, maka lokasi Obyek Sengketa saat ini berada di wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;

3. Bahwa sejak dahulu kala secara turun-temurun lokasi Obyek Sengketa dijadikan lahan Pertanian dan Perkebunan oleh masyarakat Desa Kabalo, dan sejak tahun 1993 setelah terjadinya proses jual beli Obyek Sengketa antara Penggugat dengan almarhum POSEBUKA MOLENTE, Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kabalo, semula Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kabalo, karena dari kecil Penggugat berdomisili di Desa Kabalo, namun oleh karena telah terjadi perubahan batas wilayah Desa Kabalo dengan Desa Tanamawau, maka posisi Obyek Sengketa saat ini berada di wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tanamawau;

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sejak menguasai Obyek Sengketa tahun 1993 Penggugat mengolah kebun dengan menanam Jagung, Kacang, Ubi dan Palawija hingga tahun 1999, karena pada tahun 2000 terjadi kerusakan Poso yang meluas sehingga menyebabkan Penggugat harus meninggalkan Kebun dan mengungsi ke Tentena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa pada tahun 1999 atau sebelum Penggugat mengungsi ke Tentena pada tahun 2000, terlebih dahulu Penggugat menanam Kelapa Sawit sebanyak 250 pohon di atas tanah Obyek Sengketa, namun karena pada tahun 2000 terjadi kerusakan Poso sehingga Penggugat harus meninggalkan kebun dan mengungsi ke Tentena, kemudian pada tahun 2001 atau tepatnya setelah Kelapa Sawit tersebut telah berumur 2 tahun Penggugat datang melihat kembali Kelapa Sawit tersebut, ternyata telah dibakar oleh orang yang tidak dikenal;

6. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat kembali menanam Kelapa Sawit 168 Pohon dan kelapa Lokal 80 pohon setelah semua tanaman yang berada di lokasi Obyek Sengketa telah berumur 2 tahun atau tepatnya pada tahun 2019, Tergugat II tiba-tiba menjual lokasi Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I, kemudian tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat, Tergugat I menyerobot masuk dan menguasai seluruh lokasi tanah Obyek Sengketa dengan menghancurkan semua tanaman milik Penggugat yang ada dalam kebun dengan menggunakan Alat Berat;

7. Bahwa Tergugat II menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dilakukan bukan karena atas dasar kepemilikan hak atas tanah, namun dilakukan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Musyawarah Desa tanggal 20 September 2017 bersama-sama dengan Tergugat III, karena Tergugat II tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa, antara lain: tidak memiliki Sertifikat hak milik atas nama Tergugat II, tidak tercatat dalam buku tanah desa Tanamawau atas nama Tergugat II, tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak pernah menguasai obyek sengketa, maka dengan cara-cara Musyawarah Desalah obyek sengketa dapat diambil alih secara sepihak oleh Tergugat II;

8. Bahwa Obyek Sengketa bukanlah Hutan Rimba yang tidak pernah dijamah oleh manusia, namun Obyek Sengketa merupakan lahan Pertanian dan Perkebunan yang diolah secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Kabalo puluhan tahun yang lalu, hingga pada tahun 1993 status tanah Obyek Sengketa dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang atau selama 32 tahun;

9. Bahwa mantan Kepala Desa Tanamawau pada tahun 2017 atas nama LOURES PONAMO yang terlibat langsung sebagai pelaku yang menjual tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I, dijadikan Saksi oleh Tergugat II dalam perkara perdata Nomor: 204/Pdt.G/2024/PN Pso, didepan persidangan Saksi LOURES PONAMO memberikan keterangan sebagai berikut:

9.1. Saksi ditanya: Apa dasar Kepemilikan Hak Tergugat II terhadap Obyek Sengketa? SAKSI MENJAWAB TIDAK TAU;

9.2. Saksi ditanya: Saksi selaku Kepala Desa Tanamawau dan pelaku utama yang menjual Obyek Sengketa, apa dasar Saudara Saksi menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I? SAKSI MENJAWAB TIDAK TAU;

9.3. Saksi ditanya: Saksi selaku Kepala Desa yang mengetahui persis tentang administrasi buku tanah di Kantor Desa Tanamawau, sejak kapan Obyek Sengketa dicatat di Buku Tanah Pemerintah Desa Tanamawau sebagai Hak Milik Pemerintah Desa Tanamawau (Tergugat II)? SAKSI MENJAWAB TIDAK TAU;

9.4. Saksi ditanya: Apakah Saudara Saksi mengetahui sejak kapan Pemerintah Desa Tanamawau (Tergugat II) menguasai Tanah Obyek Sengketa? SAKSI MENJAWAB TIDAK TAU;

9.5. Apakah Saksi mengetahui darimana asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang menjadi Hak Milik Tergugat II? SAKSI MENJAWAB TIDAK TAU;

9.6. Apakah Saksi mengetahui sejak kapan Tergugat II membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Obyek Sengketa? SAKSI MENJAWAB TIDAK TAU;

9.7. Bahwa dari jawaban Saksi LOURES PONAMO selaku mantan Kepala Desa Tanamawau pada tahun 2017 dan pelaku utama yang menjual Obyek Sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I, maka dapat dipastikan telah terjadi

Perampasan Tanah Obyek Sengketa Hak Milik Penggugat oleh Tergugat II;

10. Bahwa oleh karena Tergugat II telah menjual tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I tanpa dasar kepemilikan yang sah secara hukum, maka Tergugat II telah melakukan Perbuatan Merlawanan Hukum, karena:

10.1. Tidak memiliki Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Obyek Sengketa;

10.2. Tidak tertulis dalam Buku Tanah Desa Tanamawau yang merupakan Dokumen Negara yang disimpan di kantor desa yang berfungsi sebagai acuan dalam Pengadministrasian tanah;



- 10.3. Tidak memiliki Bukti berupa Alas Hak darimana Desa Tanamawau mendapatkan tanah tersebut;
- 10.4. Tidak memiliki Bukti sejak kapan Desa Tanamawau menguasai tanah Obyek Sengketa;
- 10.5. Tidak memiliki Bukti sudah berapa lama Desa Tanamawau membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara;
- 10.6. Tidak memiliki Bukti tentang sejarah tanah atau asal-usul Obyek Sengketa menjadi Hak Milik Tergugat II;
- 10.7. Bahwa semua Bukti Hukum tersebut diatas dibuat oleh Tergugat II setelah berhasil merampas secara paksa Obyek Sengketa Hak Milik Penggugat kemudian dijual kepada Tergugat I pada tahun 2019;
11. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah milik Penggugat dengan melakukan Musyawarah Desa bersama-sama dengan Tergugat III, memaksa masyarakat desa setempat yang buta tentang hukum untuk menandatangani Berita Acara bahwa Obyek Sengketa merupakan Hak Milik Desa Tanamawau (Tergugat II) walaupun tidak memiliki Bukti Kepemilikan Hak secara Sah dan Mengikat atas Obyek Sengketa;
12. Bahwa Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum, kemudian Tergugat I menghancurkan seluruh tanaman milik Penggugat yang ada dalam kebun menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil, adapun kerugian Penggugat antara lain sebagai berikut:
- 12.1. Harga tanah Penggugat seluas 1 Hektar sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- 12.2. Tanaman Kelapa Sawit berjumlah 168 pohon
- Masa efektif Kelapa Sawit menghasilkan buah selama 25 tahun;
 - Penghasilan Kelapa Sawit sejumlah 168 pohon dalam 1 (satu) tahun Rp 200.000.000;
 - $Rp\ 200.000.000 \times 25\ tahun = Rp\ 5.000.000.000,-$ (lima miliar rupiah);
- 12.3. Tanaman Kelapa Dalam berjumlah 80 pohon
- Masa efektif Kelapa Dalam menghasilkan buah selama 50 tahun;
 - Penghasilan Kelapa Dalam sejumlah 80 pohon dalam 1 tahun Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - $Rp\ 20.000.000 \times 50\ tahun = 1.000.000,-$ (Satu miliar rupiah);
- 12.4. Total Kerugian Penggugat secara Materiil
- $Rp\ 1.000.000.000 + Rp\ 5.000.000.000 + Rp\ 1.000.000.000 = Rp7.000.000.000,-$ (Tujuh Miliar Rupiah);**
13. Bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
14. Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dengan menerbitkan Sertifikat terhadap Tanah Obyek Sengketa atas nama Tergugat I tanpa melalui prosedur menurut Undang-Undang yang menuntut adanya kecermatan dan ketelitian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa karena segala tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah



sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Turut Tergugat III yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah Obyek Sengketa yang dibuat dan berasal dari Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

16. Bahwa tidak menutup kemungkinan dan untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat, berhubung adanya kekhawatiran terhadap Obyek Sengketa yang di sewakan, dialihkan atau dijual kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Posos/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objekum litis maupun harta Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

18. Bahwa karena tuntutan Penggugat didasarkan pada Bukti Otentik, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Poso dapat menjatuhkan putusan serta-merta walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Maka atas dasar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso/ Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Padang Matangkoro Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 M2 (1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Semula A.Sum, G.erangalu, M. Koro/ sekarang PT. Trinusa Energi
 - Sebelah Timur : Semula M.Tancewe, P.Koro/sekarang Robinson Tamusu
 - Sebelah Selatan : PT. Trinusa Energy
 - Sebelah Barat: PT. Trinusa Energy

Adalah milik Penggugat sesuai dengan Bukti Pembelian Tanah (Kwitansi) antara Penggugat dengan almarhum Posebuka Molente pada tahun 1993 seharga 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menguasai Obyek Sengketa tanpa hak, tindakan Tergugat II yang menjual Obyek Sengketa kepada Tergugat I tanpa dasar Kepemilikan yang sah secara hukum dan tindakan Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat II melakukan Musyawarah Desa untuk menjual tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat I sehingga merugikan Penggugat, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan Obyek Sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah), dengan rincian kerugian Materiil sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak hadir ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso Kelas IB melalui Kantor Pos Relas panggilan surat tercatat tanggal 29 Oktober 2025 dan tanggal 14 November 2025 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GERRY PUTRA SUWARDI, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator; Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2025 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa lokasi Objek tanah milik Tergugat I terletak di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una dengan luas ± 10.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : PT. TRINUSA ENERGY dan tanah Awaludin Peolin



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Nanang Hamdani, Lores Poname, Robinson
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Desa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Desa

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita no. 1 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah melalui proses jual-beli pada tahun 1993 dengan harga Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam Kwitansi pembelian, tanah tersebut terletak di padang matangkoro Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 m² merupakan dalil yang sangat tidak mendasar, pada Gugatan sebelumnya sebagaimana telah di Putus pada Pengadilan Negeri Poso dengan Register Perkara No. 204/Pdt.G/2024/PN Pso (vide Putusan lembar ke-2, No. 1), sangat jelas dan terang Penggugat menyatakan bahwa:

*"bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui proses jual-beli antara Penggugat dengan Posebuka Molente (Penjual) pada tahun 1993 dengan harga Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertera dalam kwitansi pembelian, **tanah tersebut terletak di Padang Matangkoro Desa Kabalo** Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 m²"*

Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa alas hak yang menjadi dasar gugatan berupa Kwitansi yang digunakan oleh Penggugat dalam dalilnya sangat tidak beralasan dan perlu di pertanyakan;

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam Posita No. 2 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa semula masuk dalam wilayah Desa Kabalo, namun karena telah terjadi perubahan batas wilayah, maka lokasi objek sengketa saat ini berada di wilayah Desa Tanamawau (Tergugat II), menurut Tergugat I dalil tersebut sangat tidak beralasan karena sejak desa Tanamawau berdiri pada Tahun 1927 batas desa Tanamawau dan desa Kabalo tidak pernah berubah yakni arah barat pada posisi garis lurus Woyowatu melewati ujung bagian utara Padang Matangkoro sampai di Pa'antanah. Dengan demikian posisi Padang Matangkoro atau lokasi objek sengketa sejak awal berada di wilayah desa Tanamawau dan tidak pernah berada di wilayah desa Kabalo. Sehingga dalil Penggugat pada Nomor 1 dan 2 sebagai dasar gugatan sangat tidak beralasan;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I menyerobot masuk dan menguasai seluruh lokasi objek sengketa dengan menghancurkan semua tanaman milik Penggugat menggunakan alat berat merupakan tuduhan yang berlebihan. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa Tergugat I membeli tanah dari Tergugat II secara sah berdasarkan aturan Perundang-undangan, prosedur administrasi peralihan hak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga Tergugat I merupakan Pembeli yang harus dilindungi secara hukum. Sehingga narasi yang dituduhkan kepada Tergugat I



yaitu “menyerobot masuk dan menguasai seluruh objek sengketa” sangatlah berlebihan;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 12 yang menyatakan bahwa karena Tergugat I menghancurkan seluruh tanaman milik Penggugat yang ada dalam kebun sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil maupun Immateriil dengan meminta ganti kerugian total Rp. 12.000.000.000.- (dua belas miliar rupiah) adalah dalil yang sangat tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Bahwa Tergugat I tidak menanggapi lebih jauh dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya dikarenakan dalil Penggugat sangatlah Sumir dan mengada-ada;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi dan sekarang sebagai Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Bahwa hal-hal yang telah di dalilkan dalam Konvensi dianggap termuat kembali secara utuh dan menjadi satu-kesatuan dengan dalil dalam Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : PT. TRINUSA ENERGY dan tanah Awaludin Peolin
- Timur : Tanah Nanang Hamdani, Lores Poname, Robinson
- Selatan : Tanah Desa
- Barat : Tanah Desa

4. Bahwa tanah tersebut dikelola dan digunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk pemanfaatan usaha sehingga Penggugat Rekonvensi sangat merasa dirugikan apabila ada pihak-pihak yang mengganggu aktivitas perusahaan diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi sangat mengganggu aktivitas perusahaan dengan menahan segala bentuk aktivitas pekerjaan milik Penggugat Rekonvensi, dan tindakan-tindakan yang sifatnya mengganggu dan sangat merugikan baik Materiil dan Imateriil bagi Penggugat Rekonvensi diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi, sehingga sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa karena dalil yang di uraikan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 191 RBg (*Reglement op de Rechtsvordering*) mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : PT. TRINUSA ENERGY dan tanah Awaludin Peolin
 - Timur : Tanah Nanang Hamdani, Lores Poname, Robinson
 - Selatan : Tanah Desa
 - Barat : Tanah Desa
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Verzet;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, demi peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa mencermati dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa gugatan sangat tidak jelas dan/atau kabur, dimana dalam posita gugatan, penggugat tidak mendasari gugatan dengan dasar hukum aturan yang jelas sehingga konteks perbuatan melawan hukum yang dimaksud dan dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya semakin tidak jelas dan/kabur, apakah yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan atau perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi Negara;
- Bahwa pada Posita No. 1 Penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui proses jual-beli antara Penggugat dengan almarhum Posebuka Molente pada Tahun 1993 sebagaimana tertera dalam Kwitansi, tanah tersebut terletak di Padang Matangkoro Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una, namun dalam Posita No. 2 Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa tersebut semula masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kabalo, namun karena telah terjadi perubahan batas wilayah antara Desa



Kabalo dengan Desa Tanamawau, maka lokasi Objek sengketa saat ini berada di wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tanamawau, hal ini menunjukkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas terkait lokasi objek Sengketa;

- Bahwa perlu Tergugat II tegaskan lokasi Objek Sengketa atau yang disebut padang matangkoro terletak di wilayah Dusun I Desa Tanamawau, bukan di Desa Kabalo. Berdasarkan dalil Penggugat tentang batas-batas tanah milik Penggugat yang diperoleh melalui proses Jual-Beli, sudah sangat jelas bahwa tanah milik Penggugat terletak di Desa Kabalo, yang posisinya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan, menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Diskualifikatoir)

- Bahwa untuk dapat bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah mengenai kedudukan hukum dan/atau adanya hak penggugat yang telah dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang kemudian ditarik sebagai Tergugat dalam suatu sengketa keperdataan;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki hak atas sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, padahal pada faktanya pelepasan sebidang tanah yang dilakukan Tergugat II merupakan aset desa Tanamawau, bukan merupakan tanah milik Penggugat, sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat, tidak ada bukti-bukti surat yang menyatakan status Penggugat sebagai pemilik tanah yang telah dilepaskan oleh Tergugat II. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam gugatan *a quo* menyebabkan Penggugat tidak mempunyai "*Legitima Persona in Judicio*", maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, dan mohon kiranya terhadap dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap termuat kembali secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Tergugat II dalam pokok perkara;



2. Bahwa lokasi Objek tanah milik Tergugat I terletak di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. TRINUSA ENERGY dan tanah Awaludin Peolin
- Timur : Tanah Nanang Hamdani, Lores Poname, Robinson
- Selatan : Tanah Desa
- Barat : Tanah Desa

3. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat dalam **Posita No. 1** yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa melalui proses jual-beli dengan alm. Posebuka Molente (Penjual) pada Tahun 1993 dengan harga Rp. 75.000.- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana tertera dalam Kwitansi pembelian. **Patut diduga lokasi objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat lokasinya berbeda dengan aset desa yang dialihkan oleh Tergugat II bersama Tergugat III kepada Tergugat I, atau patut diduga bukti-bukti surat yang dijadikan dasar oleh Penggugat merupakan surat-surat tanah dilokasi lain yang kemudian digunakan pada lokasi aset desa yang telah dilepas dan dialihkan;**

4. Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan dalam **Posita No. 2** yang menyatakan bahwa lokasi objek sengketa semula masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kabalo namun karena telah terjadi perubahan batas wilayah antara Desa Kabalo dengan Desa Tanamawau, maka lokasi Objek Sengketa saat ini berada di wilayah administrasi desa Tanamawau. Perlu Tergugat II tegaskan bahwa sejak desa Tanamawau berdiri pada Tahun 1927 batas desa Tanamawau dan desa Kabalo tidak pernah berubah yakni arah barat pada posisi garis lurus Woyowatu melewati ujung bagian utara padang Matangkoro sampai di Pa'antanah. Dengan demikian, posisi Padang Matangkoro tidak pernah berubah dan/atau beralih secara batas wilayah berada di wilayah Desa Tanamawau bukan di Desa Kabalo;

5. Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan dalam Posita No. 7, No. 10 dan No. 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II bersama Tergugat III menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Musyawarah desa dan memaksa masyarakat desa setempat yang buta tentang hukum untuk menandatangani Berita Acara bahwa Objek Sengketa merupakan aset desa sehingga objek sengketa dapat diambil alih secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah mengada-ngada. Bahwa lokasi objek sengketa yang dialihkan kepemilikannya merupakan aset desa Tanamawau yang lokasinya terletak dalam wilayah administrasi desa Tanamawau, sehingga keputusan Tergugat II dan Tergugat III bersama perangkat desa dan masyarakat desa mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I sama sekali bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan;



6. Bahwa Tergugat II selaku Pemerintah Desa Tanamawau telah melakukan pemanggilan secara resmi kepada Penggugat di kantor Desa Tanamawau pada tanggal 12 April 2019 dalam rangka penyelesaian masalah tanah Penggugat terkait bukti-bukti surat yang dimiliki, hal ini dikarenakan pada tanggal 10 April 2019 Penggugat menahan segala bentuk aktivitas pekerjaan Tergugat I, dari hasil pertemuan tersebut yang pada intinya Penggugat menyatakan Tanah Padang Matangkoro diberikan oleh orang tuanya pada Tahun 1969 sebagai tempat pengembalaan ternak, kemudian bukti tanaman yang dimaksudkan oleh Penggugat yaitu: beberapa pohon tanaman mangga yang posisinya berada di bawah Padang Matangkoro (diluar objek sengketa), beberapa Pohon Kayu Ebony di bagian sungai Tora'u ditanam Tahun 1995 (jauh dari objek sengketa), dan sejumlah tanaman kelapa sawit di bagian bawah padang matangkoro yang ditanam tahun 1998 tetapi sudah terbakar;
7. Bahwa dari hasil pertemuan Tergugat II bersama Penggugat semakin menunjukkan adanya ketidak-sesuaian dalam Posita gugatan No. 6 dimana Penggugat mendalilkan pernah menanam kelapa sawit 168 Pohon dan Kelapa Lokal 80 Pohon yang kemudian dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan telah terjadi kerugian Materil dan Immateril, hal ini sangat tidak beralasan karena tanaman yang diakui oleh Penggugat dalam pertemuan bersama Tergugat II sangat berbeda;

Berdasarkan alasan-alasan dalam Jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, demi peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, dan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembelian Obyek Sengketa, yang diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor: 387/KBL-VII/1998, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Penggugat di Desa Kabalo, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Bepergian Nomor: 198/KBL-VI/2008, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Asli Gambar Pondok Milik Penggugat di atas Obyek Sengketa, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Asli Gambar Pondok Milik Penggugat, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materi cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sarmin Salobo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kemenakan kandung (anak angkat) dari POSEBUKA MOLENTE dan pernah tinggal bersama diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas obyek sengketa seluas 1 hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan PT. Trinusa Energy, sebelah timur berbatasan dengan Robinson Tamusu, sebelah selatan berbatasan dengan PT. Trinusa Energy dan sebelah barat berbatasan dengan PT. Trinusa Energy;
- Bahwa Penggugat (MARKUS WERANGALU) mendapatkan obyek sengketa dibeli dari POSEBUKA MOLENTE (om nya Saksi) seharga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1993;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 setelah Penggugat membeli tanah tersebut kepada POSEBUKA MOLENTE;
- Bahwa Penggugat tinggal diatas tanah obyek sengketa mulai tahun 1993 sampai sekarang, Penggugat membangun pondok tinggal bersama seorang istri dan empat orang anaknya sambil berkebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa terletak di desa Kabalo karena POESBUKA MOLENTE dan Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan tapal batas antara desa Kabalo dengan desa Tanamawau, karena perubahan batas tersebut belum lama ini terjadi;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat Sertifikat Hak Milik Tergugat I, dalam Sertifikat tersebut diterangkan bahwa obyek sengketa terletak di desa Kabalo namun telah dicoret dan diganti dengan tulisan tangan desa Tanamawau;
- Bahwa selama ini Pemerintah Desa Tanamawau tidak pernah menguasai obyek sengketa, karena obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1993 sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 1993 Penggugat berkebun diatas tanah obyek sengketa dengan menanam jagung, kacang, ubi dan sayur-sayuran untuk dijual dipasar;
- Bahwa Penggugat pernah menanam kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa, namun dihancurkan oleh PT.Trinusa Energy dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek sengketa terletak di desa Tanamawau;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Posebuka Molente;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan/atau mendengar pemekaran wilayah antara desa Kabalo dan desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi meninggalkan lokasi tersebut pada tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Saksi adalah kemenakan kandung (anak angkat) dari POSEBUKA MOLENTE dan pernah tinggal bersama diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa luas obyek sengketa seluas 1 hektar dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan PT. Trinusa Energy, sebelah timur berbatasan dengan Robinson Tamusu, sebelah selatan berbatasan dengan PT. Trinusa Energy dan sebelah barat berbatasan dengan PT. Trinusa Energy;
- Bahwa Penggugat (MARKUS WERANGALU) mendapatkan obyek sengketa dibeli dari POSEBUKA MOLENTE (om nya Saksi) seharga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1993;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993 setelah Penggugat membeli tanah tersebut kepada POSEBUKA MOLENTE;
- Bahwa Penggugat tinggal diatas tanah obyek sengketa mulai tahun 1993 sampai sekarang, Penggugat membangun pondok tinggal bersama seorang istri dan empat orang anaknya sambil berkebun;
- Bahwa obyek sengketa terletak di desa Kabalo karena POESBUKA MOLENTE dan Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didesa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan tapal batas antara desa Kabalo dengan desa Tanamawau, karena perubahan batas tersebut belum



lama ini terjadi;

- Bahwa 2 (dua) tahun lalu Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat Sertifikat Hak Milik Tergugat I, dalam Sertifikat tersebut diterangkan bahwa obyek sengketa terletak didesa Kabalo namun telah dicoret dan diganti dengan tulisan tangan desa Tanamawau;
- Bahwa selama ini Pemerintah Desa Tanamawau tidak pernah menguasai obyek sengketa, karena obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1993 sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 1993 Penggugat berkebun diatas tanah obyek sengketa dengan menanam jagung, kacang, ubi dan sayur-sayuran untuk dijual dipasar;
- Bahwa Penggugat pernah menanam kelapa sawit diatas tanah obyek sengketa, namun dihancurkan oleh PT.Trinusa Energy dengan menggunakan alat berat;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Marice, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kemenakan kandung dari pemilik awal obyek sengketa POSEBUKA MOLENTE;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan POSEBUKA MOLENTE diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa kepada POSEBUKA MOLENTE pada tahun 1993 dengan harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menguasai obyek sengketa sejak dibeli dari POSEBUKA MOLENTE pada tahun 1993 sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat membangun pondok dan tinggal bersama dengan keluarganya diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 1993;
- Bahwa obyek sengketa terletak di desa Kabalo Kecamatan Tojo Barat karena POSEBUKA MOLENTE dan Penggugat sama-sama membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didesa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan batas wilayah antara desa Kabalo dan desa Tanamawau;
- Bahwa pemerintah desa Tanamawau (Tergugat II) tidak pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu pernah melihat Sertifikat Hak Milik Tergugat I, dalam Sertifikat tersebut sangat jelas lokasi obyek sengketa terletak di desa Kabalo namun sudah dicoret dan diganti dengan tulisan tangan atas nama desa Tanamawau;
- Bahwa obyek sengketa sebelumnya bukanlah hutan rimba, namun merupakan kebun masyarakat desa Kabalo yang digunakan secara turun-temurun;
- Bahwa selama ini pondok milik Penggugat diatas tanah obyek sengketa sering dirusak oleh orang yang tidak dikenal, namun Penggugat selalu membangun kembali pondoknya;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan masalah sengketa tanah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi letak objek sengketa terletak di desa

Kabalo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas objek sengketa 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Saksi lupa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat objek sengketa tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pernah terjadi pemekaran

wilayah antara wilayah desa Kabalo dan desa Tanamawau;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanaman sawit;
- Bahwa Saksi adalah kemenakan kandung dari pemilik awal obyek

sengketa POSEBUKA MOLENTE;

- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan POSEBUKA MOLENTE diatas

tanah obyek sengketa;

- Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa kepada POSEBUKA MOLENTE pada tahun 1993 dengan harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Penggugat menguasai obyek sengketa sejak dibeli dari POSEBUKA MOLENTE pada tahun 1993 sampai saat ini;

- Bahwa Penggugat membangun pondok dan tinggal bersama dengan keluarganya diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 1993;

- Bahwa obyek sengketa terletak didesa Kabalo Kecamatan Tojo Barat karena POSEBUKA MOLENTE dan Penggugat sama-sama membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Kabalo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan batas wilayah antara desa Kabalo dan desa Tanamawau;

- Bahwa pemerintah desa Tanamawau (Tergugat II) tidak pernah menguasai obyek sengketa;

- Bahwa 2 (dua) tahun lalu pernah melihat Sertifikat Hak Milik Tergugat I, dalam Sertifikat tersebut sangat jelas lokasi obyek sengketa terletak di desa Kabalo namun sudah dicoret dan diganti dengan tulisan tangan atas nama desa Tanamawau;

- Bahwa obyek sengketa sebelumnya bukanlah hutan rimba, namun merupakan kebun masyarakat desa Kabalo yang digunakan secara turun-temurun;

- Bahwa selama ini pondok milik Penggugat diatas tanah obyek sengketa sering dirusak oleh orang yang tidak dikenal, namun Penggugat selalu membangun kembali pondoknya;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00002 atas nama PT.TRINUSA ENERGY, yang diberi tanda T.1.;
2. Fotokopi dari Asli SPPT-PBB Tahun 2025 atas Nama PT.TRINUSA ENERGY, yang diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pelepasan Aset Desa Melalui Musyawarah Desa, tertanggal 20 September 2017, yang diberi tanda T2.1.;
2. Fotokopi dari Asli Berita Penyelesaian Masalah Tanah, yang diberi tanda T2.2.;
3. Fotokopi dari Asli Buku Inventaris Desa Tanamawau, yang diberi tanda T2.3.;
4. Fotokopi dari Asli Tapal Batas Desa Tanamawau-Desa Kabalo, yang diberi tanda T2.4.;
5. Fotokopi dari Asli Foto Padang Matangkoro 2019, yang diberi tanda T2.5.;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Bencana, yang diberi tanda T2.6.;
7. Fotokopi dari Asli Peta Batas Wilayah Desa Tanamawau dan Desa Kabalo, yang diberi tanda T2.7.;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materi cukup tanpa pebanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Darwis Teigi, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek tanah yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan PT. TRINUSA dan Awaludin Peolin
 - Timur : berbatasan dengan Lorens Poname dan Robinson
 - Selatan : berbatasan dengan tanah desa
 - Barat : berbatasan dengan tanah desa dan Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi objek sengketa berada di desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi objek sengketa merupakan aset desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tinggal di desa tanamawau hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernah terjadi pemekaran wilayah antara wilayah desa Kabalo dan desa Tanamawau;
- Bahwa Lokasi obyek sengketa merupakan padang penggembalaan warga desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam tanaman dan/atau berkebun di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa desa Tanamawau terbentuk pada tahun 1927;
- Bahwa Saksi sering melintasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat memiliki tanah di obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa saat ini telah digunakan oleh PT. TRINUSA ENERGY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah, namun jaraknya berada dibawah lokasi objek sengketa dan tanah Penggugat tersebut masuk dalam wilayah desa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah desa Tanamawau;
- Bahwa wilayah Padang Matangkoro adalah wilayah perkebunan Masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik obyek sengketa adalah POSEBUKA MOLENTE;
- Bahwa kebun milik Penggugat berada sekitar 500 m (lima ratus meter) dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa-apa tentang pertemuan/rapat desa pada tanggal 17 September 2017 tentang pelepasan Aset Desa Tanamawau;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan tandatangan peserta rapat desa tersebut dan salah satunya yang bertandatangan adalah Saksi, maka Saksi mengakui dengan sejujurnya mengikuti rapat desa tersebut;
- Bahwa obyek sengketa dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek tanah yaitu:
 - Utara : berbatasan dengan PT. TRINUSA dan Awaludin Peolin
 - Timur : berbatasan dengan Lorens Poname dan Robinson
 - Selatan : berbatasan dengan tanah desa
 - Barat : berbatasan dengan tanah desa dan kuala toran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi obyek sengketa berada di desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi obyek sengketa merupakan aset desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa $\pm$ 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Tanamawau hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernah terjadi pemekaran wilayah antara wilayah desa Kabalo dan desa Tanamawau;
- Bahwa lokasi obyek sengketa merupakan padang penggembalaan warga desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam tanaman dan/atau berkebun dilokasi objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa desa Tanamawau terbentuk pada tahun 1927;
- Bahwa Saksi sering melintasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat memiliki tanah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa saat ini telah digunakan oleh PT. TRINUSA ENERGY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah, namun jaraknya berada dibawah lokasi objek sengketa dan tanah Penggugat tersebut masuk dalam wilayah desa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah desa Tanamawau;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

2. Saksi Lourens Panamon, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi obyek sengketa berada di Padang Matangkoro desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tahu luas objek sengketa ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yaitu:

Utara	: Saksi lupa
Timur	: berbatasan dengan tanah lorens poname (tanah Saksi)
Selatan	: berbatasan dengan tanah desa tanamawau
Barat	: berbatasan dengan kuala toran (masuk wilayah desa tanamawau);
- Bahwa diperlihatkan peta batas wilayah desa Kabalo dan desa Tanamawau bahwa lokasi obyek sengketa masuk dalam wilayah desa Tanamawau dan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat masuk dalam wilayah desa Kabalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi desa Tanamawau terbentuk pada tahun 1927;
- Bahwa tidak pernah mendengar pernah terjadi pemekaran wilayah antara desa Kabalo dan desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi memiliki kebun yang letaknya berdekatan dengan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa adalah padang matangkoro;
- Bahwa dulunya tempat pengembalaan sapi warga desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat memiliki tanah



dilokasi obyek sengketa;

- Bahwa Penggugat memiliki tanah namun lokasinya masuk dalam desa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya tanaman sawit dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa sepengetahuan saya berada pada desa tanamawau dan saat ini di gunakan oleh PT. TRINUSA ENERGY;
- Bahwa obyek sengketa masuk dalam wilayah administrasi desa Tanamawau, namun obyek sengketa bukan hak milik pemerintah desa Tanamawau (Tergugat II);
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah kosong tidak ada yang memiliki;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik POSEBUKA MOLENTE dan milik Penggugat masih jauh kebawah dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi obyek sengketa berada di Padang Matangkoro desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tahu luas objek sengketa ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yaitu:

Utara	: Saksi lupa
Timur	: berbatasan dengan tanah lorens poname (tanah Saksi)
Selatan	: berbatasan dengan tanah desa tanamawau
Barat	: berbatasan dengan kuala toran (masuk wilayah desa tanamawau);
- Bahwa diperlihatkan peta batas wilayah desa Kabalo dan desa Tanamawau bahwa lokasi objek sengketa masuk dalam wilayah desa Tanamawau dan menyatakan bahwa tanah milik Penggugat masuk dalam wilayah desa Kabalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi desa Tanamawau terbentuk pada tahun 1927;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pernah terjadi pemekaran wilayah antara desa Kabalo dan desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi memiliki kebun yang letaknya berdekatan dengan lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi objek sengketa adalah padang matangkoro;
- Bahwa dulunya tempat pengembalaan sapi warga desa Tanamawau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat memiliki tanah dilokasi objek sengketa;



- Bahwa Penggugat memiliki tanah namun lokasinya masuk dalam desa Kabalo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya tanaman sawit dilokasi objek sengketa;
- Bahwa tanah obyek objek sengketa sepengetahuan saya berada pada desa tanamawau dan saat ini di gunakan oleh PT. TRINUSA ENERGY;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Mei 2026 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan tangkisan terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga sebelum Majelis Hakim menguraikan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tangkisan tersebut yang pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) dan
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Diskualifikatoir*).



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/ tidak jelas (*obscur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak terang;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Mencampurkan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Posita dan Petitum gugatan tidak saling bersesuaian;

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi ini dengan dalil bahwa dalam posita gugatan, penggugat tidak mendasari gugatan dengan dasar hukum aturan yang jelas sehingga konteks perbuatan melawan hukum yang dimaksud dan dinyatakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya semakin tidak jelas dan kabur, apakah yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan atau perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi Negara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim sudah jelas mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I yang terletak di Padang Matangkoro Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 M2 (1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Semula A.Sum, G.erangalu, M. Koroke/ sekarang PT. Trinusa Energi
- Sebelah Timur : Semula M.Tancewe, P.Koroke/sekarang Robinson Tamusu
- Sebelah Selatan : PT. Trinusa Energy
- Sebelah Barat: PT. Trinusa Energy

tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat padahal Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah tersebut yang didapatkan melalui proses Jual-Beli antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan almarhum POSEBUKA MOLENTE (penjual) pada tahun 1993 dengan harga Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam petitumnya pun telah tergambar jelas perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum keperdataan terhadap tanah objek sengketa sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat II juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak jelas menunjukkan letak tanah objek sengketa apakah terletak di Desa Kabalo ataukah terletak di Desa Tanamawau;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 telah menjelaskan bahwa Obyek Sengketa tersebut semula masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kabalo, namun karena telah terjadi perubahan batas wilayah antara Desa Kabalo dengan Desa Tanamawau, maka lokasi Obyek Sengketa saat ini berada di wilayah administrasi Pemerintahan Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa dan dapat ditunjukkan batas-batas yang jelas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat sehingga dengan demikian terhadap dalil tersebut diatas tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena semua dalil Tergugat II ditolak maka terhadap dalil 1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) patut untuk dinyatakan ditolak;

2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Diskualifikatoir).

Menimbang bahwa jika melihat alasannya eksepsi ini termasuk dalam *exceptio error in persona* dimana *exceptio error in persona* ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk diantaranya: diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*, yaitu yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat; Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; dan Plurium listis consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki hak atas sebidang tanah yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat I, padahal pada faktanya pelepasan sebidang tanah yang dilakukan Tergugat II merupakan aset desa Tanamawau, bukan merupakan tanah milik Penggugat, sehingga penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat sudah jelas mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Jual-Beli dengan almarhum POSEBUKA MOLENTE (penjual) pada tahun 1993 dengan harga Rp



75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tanah tersebut dijual Tergugat II kepada Tergugat I sehingga menciderai hak keperdataan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat mendalilkan selaku pemilik terhadap tanah objek sengketa sehingga dengan demikian tentunya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap nantinya apakah tanah objek sengketa adalah milik Penggugat ataukah merupakan tanah milik desa merupakan ranah pembuktian pada pertimbangan pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini maka terhadat eksepsi Tergugat II mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Diskualifikatoir*) beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang oleh karena eksepsi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I yang terletak di Padang Matangkoro Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 M2 (1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Semula A.Sum, G.erangalu, M. Koroke/ sekarang PT. Trinusa Energi
- Sebelah Timur : Semula M.Tancewe, P.Koroke/sekarang Robinson Tamusu
- Sebelah Selatan : PT. Trinusa Energy
- Sebelah Barat: PT. Trinusa Energy

tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penggugat padahal Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah tersebut yang didapatkan melalui proses Jual-Beli antara PENGGUGAT dengan alamarhum POSEBUKA MOLENTE (penjual) pada tahun 1993 dengan harga Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa Tergugat I membeli tanah dari Tergugat II secara sah berdasarkan aturan Perundang-undangan, prosedur administrasi peralihan hak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga Tergugat I merupakan Pembeli yang harus dilindungi secara hukum. Sehingga narasi yang dituduhkan kepada Tergugat I yaitu “menyerobot masuk dan menguasai seluruh objek sengketa” sangatlah berlebihan.

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan bahwa lokasi objek sengketa yang dialihkan kepemilikannya merupakan aset desa Tanamawau yang lokasinya terletak dalam wilayah administrasi desa Tanamawau, sehingga keputusan Tergugat II dan Tergugat III bersama perangkat desa dan



masyarakat desa mengalihkan tanah tersebut kepada Tergugat I sama sekali bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang telah tertuang dalam duduk perkara, dan atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat ini Tergugat I yang menguasai tanah objek sengketa;
2. Bahwa benar Tergugat I mendapatkan tanah objek sengketa dari Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan yang tidak relevan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa khusus mengenai alat bukti surat, Majelis Hakim akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 301 RBg mengatur bahwa "Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan", ini artinya pihak Penggugat dan para Tergugat yang hendak mengajukan bukti surat untuk kepentingan pembuktian dalam perkaranya maka pihak Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat diwajibkan untuk memperlihatkan bukti surat aslinya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan ternyata ditemui kemungkinan-kemungkinan bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat aslinya dikarenakan bukti surat aslinya hilang, terbakar, terendam air, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat bukti surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di muka persidangan kepada Majelis Hakim. Terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung menyikapinya dengan bijaksana melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat". Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka "fotokopi surat" tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan pengadilan", serta melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada putusan Nomor 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh



salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi yang terhadap bukti surat fotokopi tersebut Penggugat dan/atau Tergugat tidak mampu untuk diperlihatkan bukti surat aslinya di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat fotokopi tersebut untuk diterima sebagai alat bukti surat yang sah apabila bukti surat fotokopi tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, atau ternyata bukti surat fotokopi tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat diketahui jika pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga yang menjadi pertanyaan atau pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) mengatur bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai seluruh pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. **Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?**

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Padang Matangkoro Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una seluas 10.000 M2 (1 hektar), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Semula A.Sum, G.erangalu, M. Koroke/ sekarang PT. Trinusa Energi
- Sebelah Timur : Semula M.Tancewe, P.Koroke/sekarang Robinson Tamusu
- Sebelah Selatan : PT. Trinusa Energy
- Sebelah Barat: PT. Trinusa Energy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Posebuka Molente pada tahun 1993 dengan harga Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I mendalilkan tanah objek sengketa adalah kepemilikannya Tergugat I yang didapatkan Tergugat I dari Tergugat II;

Menimbang bahwa bukti bertanda TII-1 berupa Berita Acara Pelepasan Aset Desa Melalui Musyawarah Desa, tertanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh peserta musyawarah desa menyepakati aset desa yakni Padang Pengembalaan Matangkoro yang terletak di Dusun I Desa Tanamawau dijual kepada PT Trinusa Energy dalam rangka mendukung Pembangunan PLTMH sungai Torau dengan ketentuan uang dari penjualan tersebut dimasukkan kedalam PAD Desa Tanamawau tahun anggaran 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00002 atas nama pemegang hak PT.TRINUSA ENERGY menjelaskan bahwa PT.TRINUSA ENERGY adalah pemegang hak guna bangunan terhadap tanah seluas 10.008 m² sebagaimana surat ukur nomor 00090/2024 tanggal 30 September 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa *"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa *"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut"*;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa telah terdapat Sertifikat Hak Guna Bangunan di atasnya maka Penggugat haruslah dapat membuktikan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tersebut adalah sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kwitansi pembayaran tanah dari Markus Werangalu kepada Posebuka Molente menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Desember 1993 antara Markus Werangalu dan Posebuka Molente telah terjadi jual beli tanah kebun seluas 1 hektar bertempat di padang matangkoro desa kabalo kecamatan tojo kabupaten Poso dengan harga Rp75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa bukti tersebut diatas merupakan akta dibawah tangan yang dibantah kebenarannya oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, maka beban pembuktian (*burden of proof*) dipikulkan kepada pihak yang mengajukan surat tersebut dalam hal ini Penggugat (*vide* Pasal 1877 BW);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 sampai dengan bukti P-13 merupakan bukti pembayaran SPPT PBB atas nama Penggugat namun setelah mencermati bukti tersebut ternyata luas bidangnya berbeda dimana bukti bertanda P-7, P-8, P-10 dan P-12 luas tanah pada bukti pembayaran SPPT PBB adalah seluas 5.000 m² sedangkan pada bukti bertanda P-9, P-11 dan P-13 seluas 10.000 m², dan ternyata pula bukti-bukti surat tersebut tidak dapatlah dipastikan apakah bukti tersebut berkaitan dengan tanah objek sengketa ataukah tidak sehingga tidak cukup mendukung bukti surat bertanda P-1;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat lain yang dapat mendukung bukti surat bertanda P-1 tersebut diatas sehingga Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sarmin Salobo dipersidangan menerangkan pada pokoknya saksi adalah kemenakan kandung (anak angkat) dari POSEBUKA MOLENTE dan pernah tinggal bersama diatas tanah obyek sengketa namun sejak tahun 1993 setelah Penggugat membeli tanah tersebut kepada POSEBUKA MOLENTE seharga Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi sarmin salobo menerangkan selama ini Pemerintah Desa Tanamawau tidak pernah menguasai obyek sengketa, karena obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat dari tahun 1993 sampai sekarang dengan cara berkebun diatas tanah obyek sengketa dengan menanam jagung, kacang, ubi dan sayur-sayuran untuk dijual dipasar;

Menimbang bahwa saksi Marice dipersidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi merupakan kemenakan kandung dari pemilik awal obyek sengketa POSEBUKA MOLENTE dan tinggal bersama diatas tanah objek sengketa namun Penggugat menguasai obyek sengketa sejak dibeli dari POSEBUKA MOLENTE pada tahun 1993 sampai saat ini dengan membangun pondok dan tinggal bersama dengan keluarganya diatas tanah obyek sengketa sejak tahun 1993;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darwis Teigi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai



kepala desa Tanamawau dan lokasi objek sengketa merupakan aset desa Tanamawau dimana objek tersebut tempat padang penggembalaan warga desa Tanamawau;

Menimbang bahwa lebih lanjut Saksi Darwis Teigi menerangkan bahwa obyek sengketa saat ini telah digunakan oleh PT. TRINUSA ENERGY, saksi mengetahui tanah milik Posebuka molente yaitu berada sekitar 500m dari objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Lourens Panamon dipersidangan menerangkan bahwa lokasi obyek sengketa berada di Padang Matangkoro desa Tanamawau dan saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai obyek sengketa karena sepengetahuan saksi objek sengketa saat ini digunakan oleh PT. Trinusa Energy.

Menimbang bahwa jika memperhatikan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan saksi sarmin salobo dan saksi Marice menyatakan objek tanah sengketa adalah kepunyaan dari Penggugat berdasarkan jual beli tahun 1993 dengan orang yang bernama Posebuka Molente namun ternyata keterangan kedua saksi tersebut diatas bertentangan dengan keterangan Saksi Darwis Teigi dan saksi Lourens Panamon dimana berdasarkan keterangan saksi ini keduanya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah aset desa Tanamawau dimana objek tersebut tempat padang penggembalaan warga desa Tanamawau yang saat ini telah digunakan oleh PT. TRINUSA ENERGY;

Menimbang bahwa para saksi diatas tidaklah dapat mendukung bukti P-1 sehingga tidak dapat menerangkan dengan jelas kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti bertanda P-1 sebagaimana bukti yang menjadi dasar dalil kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa ternyata bukti surat tersebut yang dibuat pada tanggal 24 Desember 1993 menggunakan materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai mengatur bahwa:

Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- a. *Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;*
- b. *akta-akta notaris termasuk salinannya;*
- c. *akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;*
- d. *Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) :*
 1. *yang menyebutkan penerimaan uang;*
 2. *yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;*



3. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4. yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam angka 2 dan 4 peraturan tersebut Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)**, sedangkan Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif **Rp. 500,- (lima ratus rupiah)**, dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang Bea Meterai.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 aturan tersebut diatas menetapkan bahwa *Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.*

Menimbang bahwa berdasarkan aturan diatas tarif bea meterai sejak tanggal tanggal 1 Januari 1986 untuk dokumen-dokumen yang disebutkan diatas dikenakan tarif sebesar **Rp500,- (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) tergantung dengan jenis dan nilai suatu dokumennya;**

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai mulai tanggal 21 April 1995 Pemerintah menambah jenis dokumen yang dikenakan bea meterai dan mengubah tarif yang awalnya sebesar **Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp2.000,- (duaribu rupiah) tergantung dengan jenis dan nilai suatu dokumennya;**

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai sejak tanggal 1 Mei 2000 mengalami perubahan tarif dimana awalnya **Rp1.000,- (seribu rupiah) dan Rp2.000,- (duaribu rupiah) tergantung dengan jenis dan nilai suatu dokumennya menjadi Rp3000,- (tigaribu rupiah) dan Rp6.000,- (enamribu rupiah);**

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas seharusnya pada tanggal 24 Desember 1993 masihlah menggunakan meterai **Rp500,- (lima ratus rupiah) dan Rp1.000,- (seribu rupiah) karena pada saat itu yang masih berlaku adalah tarif yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sedangkan meterai Rp6.000,- (enamribu rupiah) barulah**



digunakan pada tanggal tanggal 1 Mei 2000 sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa dengan demikian pembukian surat penggugat sebagaimana bukti bertanda P-1 berupa kwitansi pembayaran tanah dari Markus Werangalu kepada Posebuka Molente diragukan oleh Majelis Hakim karena mengandung kesesatan dan kebohongan;

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya oleh karena Pihak Tergugat I menghadirkan bukti yang tergolong sebagai Akta Otentik yang pembuktiannya kuat sebagaimana ketentuan yang ada maka Penggugat haruslah membuktikan sebaliknya yang bisa menyatakan sertifikat tersebut tidaklah benar terkait data yuridis dan data fisik yang ada pada sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena bukti bertanda P.1 termasuk akta dibawah tangan yang dibantah kebenarannya oleh pihak lawan dan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal yang menguatkan bukti tersebut dan ternyata bukti surat tersebut terdapat kesesatan dan kebohongan maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidaklah dapat membuktikan kesalahan yang ada terkait data yuridis dan data fisik yang ada pada sertifikat milik Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-undang No 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah* aturan ini selaras dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan*;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan sebelumnya yang telah diuraikan Majelis Hakim yaitu Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan penjelasannya maka selama Penggugat tidak dapat membuktikan ketidaksesuaian data yuridis maupun data fisik yang tercantum pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Tergugat I maka demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak Majelis Hakim akan tetap meyakini pemilik dari suatu bidang tanah adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat yaitu Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kekeliruan yang ada pada sertifikat Tergugat I maka sertifikat tersebut haruslah dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dengan demikian kepemilikan terhadap tanah objek sengketa menurut Majelis Hakim ada pada Tergugat I;



Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan tanah objek sengketa sedangkan persoalan pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa maka dalil pokok gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka dalil-dalil lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi yang sangat mengganggu aktivitas perusahaan dengan menahan segala bentuk aktivitas pekerjaan milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa obyek sengketa bukanlah hak milik Penggugat Rekonvensi, namun hak milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan permasalahan pokok pada gugatan rekonvensi ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan terhadap persoalan formalitas gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 144 dan Pasal 145 RBg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik dengan menjadikan ketentuan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*) sebagai pedoman, pokok-pokok Gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*) yang antara lain meliputi:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa, yaitu kekaburan obyek sengketa masalah tanah yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Petitum gugatan tidak jelas;**

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi pada petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim **Menyatakan sah secara hukum** sebidang tanah yang terletak di Desa Tanamawau, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat Rekonvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : PT. TRINUSA ENERGY dan tanah Awaludin Peolin
- Timur : Tanah Nanang Hamdani, Lores Poname, Robinson
- Selatan : Tanah Desa



- Barat : Tanah Desa

Menimbang bahwa pada petitum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah jelas untuk dinyatakan sebagai apa? sebagai pemilik ataukah penyewa ataukah hal lain sebagaimana ketentuan perundangundangan sehingga Majelis Hakim berpandangan dalam gugatan Penggugat mengandung petitum gugatan yang tidak jelas;

Menimbang bahwa hal tersebut diatas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa:

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena dalam gugatan Penggugat mengandung petitum gugatan yang tidak jelas maka gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) sehingga dengan demikian terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan *vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973;

Menimbang, bahwa Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) mengatur bahwa *"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara"*;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapatlah membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai pihak yang kalah maka sudah sewajarnya dan berdasar hukum apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatika Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 114 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*), Pasal 162 Recht Reglement voor de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten/RBG (Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, oleh kami, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Panusunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 200/Pdt.G/2025/PN Pso tanggal 23 Oktober 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panusunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp90.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp572.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp824.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.616.000,00,00;

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)